Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Sandri Surya Adi Bin Suprayitno
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padang Sari No.- Rt. 1 RW. 1 Kel. Padang Sari Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alex Sandri Surya Adi Bin Suprayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 20 Mei 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alex Sandri Surya Adi Bin Suprayitno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan netto seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox No. Pol KT 2943 AG

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

------- Bahwa terdakwa **ALEX SANDRI SURYA ADI Bin SUPRAYITNO** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di sebuah gang yang terletak di samping masjid di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.15 wita, saat terdakwa pulang bekerja, terdakwa memutuskan untuk menuju ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud membeli sabu-sabu, sekira pukul 17.30 wita sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang terletak tepat disamping Masjid lalu terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan menghampiri seseorang tersebut lalu menyampaikan bahwa terdakwa hendak membeli sabu-sabu seraya menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut. Setelah menerima uang pembelian sabu-sabu, seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan lokasi.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.15 wita saat terdakwa melintasi Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengaku bahwa seluruh barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Nomor : 5/10932/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Rapak diperoleh hasil terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus sabu + pembungkus dengan total berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram atau berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01395/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04172/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

------- Bahwa terdakwa **ALEX SANDRI SURYA ADI Bin SUPRAYITNO** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.15 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Tim Opsnal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno bersama saksi Gunawan Bin Pardin dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan lainnya melakukan giat penyelidikan lalu sekira pukul 01.15 wita pada saat saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan melakukan penyisiran di Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox Nopol KT 2943 AG, selanjutnya saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mendatangi seseorang tersebut yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Alex Sandri Surya Adi kemudian saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saat ditanyakan terkait kepemilikan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gang yang terletak di samping Masjid didaerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Nomor : 5/10932/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Rapak diperoleh hasil terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus sabu + pembungkus dengan total berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram atau berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram untuk

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01395/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04172/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gunawan Bin Pardin dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gang yang terletak di samping Masjid didaerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Balikpapan dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan dilakukan

penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut diperoleh hasil dengan total berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram atau berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 3 (tiga) paket sabu – sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi ataupun pengembangan dari perkara lainnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana lainnya ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

2. Saksi **GUNAWAN BIN PARDIN Bin PARDIN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gunawan Bin Pardin dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikenal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gang yang terletak di samping Masjid didaerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan harga

sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut diperoleh hasil dengan total berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram atau berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 3 (tiga) paket sabu – sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi ataupun pengembangan dari perkara lainnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana lainnya ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.15 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Jln Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita bertempat di sebuah gang yang terletak di samping masjid di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.15 wita, saat terdakwa pulang bekerja, terdakwa memutuskan

untuk menuju ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud membeli sabu-sabu, sekira pukul 17.30 wita sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang terletak tepat disamping Masjid lalu terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan menghampiri seseorang yang tidak dikenal tersebut lalu menyampaikan bahwa terdakwa hendak membeli sabu-sabu seraya menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut. Setelah menerima uang pembelian sabu-sabu, seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol KT 2943 AG pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.15 wita saat terdakwa melintasi Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan adalah benar milik terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut diperoleh hasil dengan total berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram atau berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan netto seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox No. Pol KT 2943 AG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno bersama saksi Gunawan Bin Pardin dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan lainnya melakukan giat penyelidikan lalu sekira pukul 01.15 wita pada saat saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan melakukan penyisiran di Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox Nopol KT 2943 AG, selanjutnya saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mendatangi seseorang tersebut yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Alex Sandri Surya Adi kemudian saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saat ditanyakan terkait kepemilikan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gang yang terletak di samping Masjid didaerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta

barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Nomor : 5/10932/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Rapak diperoleh hasil terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus sabu + pembungkus dengan total berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram atau berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01395/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04172/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Udag Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan,menguasaiatau menyediakan Narkotika Golingan I bkan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap Orang "

1. Bahwa terdakwa **ALEX SANDRI SURYA ADI Bin SUPRAYITNO** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita acara pemeriksaan tersangka ditahap penyidikan, Berita acara penelitian tersangka ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dipersidangan, Hakim telah menanyakan Identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari Error In Persona ;

2. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur " tanpa hak atau melawan hukum "

1. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan"Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

2. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi

Gunawan Bin Pardin Bin Pardin dan saksi **Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno** dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa saksi **Gunawan Bin Pardin Bin Pardin** dan saksi **Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno** yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Alex Sandri Surya Adi Bin Suprayitno** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saat ditanyakan terkait kepemilikan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gang yang terletak di samping Masjid didaerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **Gunawan Bin Pardin Bin Pardin** dan saksi **Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno** dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno bersama saksi Gunawan Bin Pardin dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan lainnya melakukan giat penyelidikan lalu sekira pukul 01.15 wita pada saat saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan melakukan penyisiran di Jalan Klamono Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox Nopol KT 2943 AG, selanjutnya saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mendatangi seseorang tersebut yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Alex Sandri Surya Adi kemudian saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saat ditanyakan terkait kepemilikan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gang yang terletak di samping Masjid didaerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Nomor : 5/10932/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto

selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Rapak diperoleh hasil terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus sabu + pembungkus dengan total berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram atau berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01395/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04172/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpahak atau melawan hukum memiliki, meguasai Narkotika Gollongan I bukan tanaman**,** sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan netto seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox No. Pol KT 2943 AG.

Dirampas untuk Negara sesuai ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 46 KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkitika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Sandri Surya Adi Bin Suprayitno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " , sebagaimana Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama " 5 (lima) Tahun " 6 (eam) Bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama " 3 (tiga) Bulan ";

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan netto seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox No. Pol KT 2943 AG.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 24Juni 2025, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agustinus, S.H. , Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agustinus, S.H. Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hj. Kari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)